

**አዲስፔይ ፋይናንሻል ቴክኖሎጂ አ.ማ የዳይሬክተሮች ቦርድ
አባላት ጥቆማ እና ምርጫ አፈጻጸም ስነ-ስርዓት ደንብ ቁጥር
01/2018**

**አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ
2018 ዓ.ም**

መግቢያ

በኢትዮጵያ የንግድ ሕግ ቁጥር 298 መሰረት የዳይሬክተሮች ቦርድ በአክሲዮን ማህበሩ ጠቅላላ ጉባኤ እንደሚመረጡ ይደነግጋል። የኢትዮጵያ የንግድ ሕግ፣ እና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ መመሪያዎችን መሰረት አድርጎ የተቋቋመው አዲስቴይ ፋይናንሻል ቴክኖሎጂ አ.ማ መመስረቻ ደንብ አንቀጽ 29 ላይ የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላትን የመምረጥና የመሾም ስልጣን የባለአክሲዮኖች ጠቅላላ ጉባኤ መሆኑንና ይህም በጠቅላላ ጉባኤ ተግባራዊ እንደሚደረግ በግልጽ አስቀምጧል።

ስለሆነም የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላትን ምርጫ ሂደት ግልፅነት የተላበሰ እንዲሆን ለማስቻል እጩዎችን የሚያቀርብ አስመራጭ ኮሚቴ በጠቅላላ ጉባኤ በጠቅላላ ጉባኤ ወቅት በማቋቋም የቦርድ አባላት ጥቆማ እና ምርጫ አፈጻጸም ደንብ ማዘጋጀት አስፈላጊ ሆኗል።

በመሆኑም፣ የቦርድ አባላት ሊኖራቸው የሚገባን የትምህርት ዝግጅት፣ የሥራ ልምድ፣ ሥነ-ምግባር እና መሰል መስፈርቶችን የሚደነግግ፣ ጊዚያዊ የምልመላ እና አስመራጭ ኮሚቴ የሚቋቋምበትን ሁኔታ የሚያስቀምጥ፣ ለቦርድ አባልነት የጥቆማ፣ የምልመላ እና የምርጫ ሂደቱን የሚደነግግ የአሰራር ደንብ ቀን 2018 ዓ/ም ባካሄደው መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ አፅድቋል።

1. ርዕስ

ይህ የአሰራር ደንብ “የአዲስቴይ ፋይናንሻል ቴክኖሎጂ አክሲዮን ማህበር የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት ጥቆማ እና ምርጫ አፈጻጸም ደንብ ቁጥር 01/2018” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

2. ትርጓሜ

የቃሉ አገባብ በሌላ አኳኋን ካልተተረጎመ በስተቀር በዚህ የአሰራር ደንብ ውስጥ ያሉት ቃላት ከዚህ በታች የተሰጣቸው ትርጓሜዎች ይኖራቸዋል፡-

- 1/ “ማህበር” ማለት የአዲስቴይ ፋይናንሻል አ.ማ. ነው።
- 2/ “ቦርድ” ማለት የማህበሩ የዳይሬክተሮች ቦርድ ነው።
- 3/ “አሰራር ደንብ” ማለት ይህ የአዲስቴይ ፋይናንሻል ቴክኖሎጂ አክሲዮን ማህበር የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት ጥቆማ እና ምርጫ አፈጻጸም ደንብ ቁጥር 01/2018 ነው።
- 4/ “ዳይሬክተር” ማለት የማህበሩ የዳይሬክተሮች ቦርድ አባል ነው።
- 5/ “ሰራተኛ” ማለት የማህበሩ የተሾመ ወይም በስራ ቅጥር ውል አማካኝነት የተቀጠረ ዋና ሥራ አስፈጻሚ፣ ከፍተኛ ሥራ አስፈጻሚ ወይም ሌላ ማናቸውም ሰው ሆኖ የማህበሩን የዕለት ተዕለት ሥራዎችን የሚያከናውን ነው።
- 6/ “ጠቅላላ ጉባኤ” ማለት የባለአክሲዮኖች አስቸኳይ እና/ወይም መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ማለት ነው።
- 7/ “አስመራጭ ኮሚቴ” ወይም “ኮሚቴ” ማለት የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት አስመራጭ ኮሚቴ ነው።
- 8/ “ብሔራዊ ባንክ” ማለት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ነው።

3. የባለአክሲዮኖች መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ተግባርና ኃላፊነት፤

- 1/ የማህበሩን የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት የምልመላ እና የምርጫ አሰራር ደንብ ያጸድቃል።
- 2/ የአስመራጭ ኮሚቴ አባላትን ይመርጣል።
- 3/ ለቦርድ አባልነት ይጠቁማል፤ ከተጠቆሙት ውስጥ ድምጽ በመስጠት ይመርጣል።

4. የዳይሬክተሮች ቦርድ ተግባራትና ኃላፊነቶች

- 1/ የአስመራጭ ኮሚቴ አባላት ምርጫ ሂደትን ያስፈጽማል፤
- 2/ የአስመራጭ ኮሚቴ አባላት ምርጫን በባለአክሲዮኖች መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ አጀንዳ ውስጥ በማካተት ያቀርባል።
- 3/ የዳይሬክተሮች ቦርድ የምልመላና እና የምርጫ አፈጻጸም መመሪያ በማርቀቅ እንዲጸድቅ ለጠቅላላ ጉባኤ ያቀርባል።
- 4/ ለቦርድ ምርጫ የሚያስፈልጉ የድምጽ ካርዶች፣ የድምጽ መስጫ ሳጥን ወይም የኤሌክትሮኒክስ የድምጽ መስጫ ሲስተም በአግባቡ ስለመዘጋጀቱ ያረጋግጣል።

5. የማህበሩ ፀሀፊ ተግባርና ኃላፊነት

- 1/ የጠቅላላ ጉባኤው ቃለ ጉባኤ በብሔራዊ ባንክ እንዲጸድቅ አስፈላጊውን ሁሉ ያከናውናል።
- 2/ የአስመራጭ ኮሚቴው ቃለ-ጉባኤ እና የድምጽ መስጫ ሳጥን በማኅበሩ ጸሐፊ ቢሮ በተገቢው ሁኔታ እንዲቀመጡ ያደርጋል።

6. የኮሚቴ ተግባርና ኃላፊነት

- 1/ የቦርድ ዳይሬክተሮችን የምልመላ እና ምርጫ ሙሉ ሂደት ያስፈጽማል፤
- 2/ የቦርድ አባላት ምልመላ እና ምርጫ ግልጽ፣ ፍትሀዊ እና ታማኝ በሆነ ሁኔታ እና አግባብነት ያለው የሀገሪቱ ህግ፣ የብሔራዊ ባንክ መመሪያ እና ይህን ሥነ-ሥርዐት በሚደነግጉት ህጎች መሰረት መሆኑን ያረጋግጣል።
- 3/ የአስመራጭ ኮሚቴው ቃለ-ጉባኤዎች በማኅበሩ ጸሐፊ ቢሮ እንዲቀመጡ ያደርጋል።

7. የአስመራጭ ኮሚቴ መቋቋም

- 1/ የባለአክሲዮኖች መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ በሥራ ላይ ያለው ቦርድ የሥራ ዘመን ሲጠናቀቅ የአስመራጭ ኮሚቴው የቦርድ አባላት ምርጫ በሚደረግበት የባለአክሲዮኖች መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ይቋቋማል።
- 2/ የአስመራጭ ኮሚቴው አባላት ብዛት 2 ይሆናል።

8. የአስመራጭ ኮሚቴው አባላት ምርጫ

- 1/ ጠቅላላ ጉባኤው ለአስመራጭ ኮሚቴነት የሚመረጡ 3 (ሶስት) እጩዎችን በመጠቀም ለእያንዳንዱ እጩ በቅደም ተከተል በአክሲዮን ድርሻ ልክ በሚሰጠው ድምፅ መሠረት የ2 (ሁለት) እጩዎች ውጤት ይፀድቃል፡
- 2/ የአስመራጭ ኮሚቴው ምርጫ ውጤት የኮሚቴው አባላት ምርጫ ከተከናወነ በኋላ ወዲያውኑ ምርጫውን ላከናወናው ጉባዔ ይገለፃል፡፡

9. የአስመራጭ ኮሚቴ አባላት የሚመረጡበት መስፈርት

- 1/ የአስመራጭ ኮሚቴው አባል የሚሆን ማንኛውም ሰው የሚከተሉትን መስፈርቶች ማሟላት አለበት፡-
 - ሀ) የማህበሩ ባለአክሲዮን የሆነ/ሆነች፤
 - ለ) በአስመራጭ ኮሚቴ አባልነት ለመሥራት ፍላጎት ያለው/ያላት፤
 - ሐ) የማህበሩ ሰራተኛ ያልሆነ/ች፤
 - መ) ቢያንስ የአጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ወይም የዚህን ተመጣጣኝ የሆነ ትምህርት ያጠናቀቀ/ች፤
 - ሠ) የሕዝብን ጥቅም ከእምነት ማጉደል ወይም ከማጭበርበር ድርጊት ለመጠበቅ ሲባል በኢትዮጵያ ውስጥም ሆነ በውጭ ሀገር የወጡ ማንኛውንም ሕጎች በመተላለፍ በወንጀል ጥፋተኛ ያልተባለ/ች እንዲሁም ሪከርድ እና ማስረጃ የሌለበት/ት፡፡
- 2/ የቦርድ አባል የሆነ ማንኛውም ሰው የአስመራጭ ኮሚቴ አባል ሆኖ ሊመረጥ አይችልም፡፡

10. የአስመራጭ ኮሚቴው ሰብሳቢ እና ጸሐፊ

- 1/ የአስመራጭ ኮሚቴው አባላት ከተመረጡ በኋላ ከተጠቆሙት ኮሚቴዎች መካከል ከፍተኛ ድምጽ ያገኘውን አባል በሰብሳቢነት እና ሁለተኛ ከፍተኛ ድምጽ ያገኘው ጸሐፊ ሆነው ያገለግላሉ፡
- 2/ የኮሚቴው ሰብሳቢ ኮሚቴውን የመምራት ኃላፊነት አለበት፡፡
- 3/ የአስመራጭ ኮሚቴው በተመረጠበት ዕለት ሥራውን ማከናወን ይጀምራል፡፡

11. የአስመራጭ ኮሚቴው ተጠሪነት

የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት አስመራጭ ኮሚቴ ተጠሪነቱ ለባለአክሲዮኖች መደበኛ ጠቅላላ ጉባዔ ነው፡፡

12. አሰራር ደንብ

- 1/ ቦርዱ በማህበሩ መመስረቻ ፅሁፍ ላይ የተቀመጠው የዳይሬክተሮች ብዛት ይኖረዋል፡፡
- 2/ የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት ምርጫ በሚከናወንበት መደበኛ ጠቅላላ ጉባዔ ላይ የአስመራጭ ኮሚቴው ሰብሳቢ ከዳይሬክተሮች ቦርድ ሰብሳቢ መድረኩን በመረከብ እጩ የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት ማሟላት ስለሚገባቸው መስፈርቶች (እጩ የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት ሊያሟሉ የሚገባቸውን ዝቅተኛ መስፈርቶች በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ መመሪያዎች እና አግባብነት ባላቸው ሕጎች ስለ ዳይሬክተሮች ቦርድ የተቀመጡ መስፈርቶችና ስብጥርን የሚያሟላ መሆን አለበት፡፡) ለጠቅላላ ጉባኤው ማብራሪያ ከሰጠ በኋላ እጩዎችን የማቅረብ ሂደት መጀመሩን በመግለጽ ባለአክሲዮኖች እጩዎች እንዲጠቁሙ ይጋብዛል፡፡

- 3/ በጠቅላላ ጉባኤው ላይ የተገኘ ባለአክሲዮን እጅ በማወጣት በኮሚቴው ዕድሉ ሲሰጠው ራሱን ወይም ሌላ ባለአክሲዮን መጠቀም ይችላል። ኮሚቴው ጥቆማ እና ድምጽ የሚሰጥበትን ሁኔታ በጠቅላላ ጉባኤ ላይ መግለጽ አለበት።
- 4/ ኮሚቴው በዚህ መንገድ ለጉባኤው የሚያቀርባቸው እጮች ብዛት ከማህበሩ የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት ቁጥር በሁለት የጨመረ መሆን አለበት።
- 5/ አስመራጭ ኮሚቴው በጉባኤው ወቅት እጮች ለጠቅላላው ጉባኤ እራሳቸውን እንዲያስተዋውቁ እና የዳይሬክተሮች ቦርድ አባል ሆነው ለመሥራት ያላቸውን ፍላጎት ወደ መድረክ ወጥተው እንዲገልፁ ሊጠይቅ ይችላል።
- 6/ አስመራጭ ኮሚቴው ለእጩ የቦርድ አባልነት የቀረቡትን ባለአክሲዮኖች ስም፣ ዕድሜ፣ የትምህርት ደረጃ፣ የሥራ ልምድ፣ በቦርዱ እና ሌሎች መስሪያ ቤቶች ያላቸውን ወቅታዊ የሥራ ኃላፊነት የሚመለከቱ መረጃዎች ለጉባኤው ይገልጻል።
- 7/ አስመራጭ ኮሚቴው በዚህ አሰራር ደንብ አባሪ በሆነው መሰረት ባለአክሲዮኖች ድምፅ የሚሰጡባቸውን ድምፅ መስጫ ካርዶች/ወረቀቶችና እና የድምፅ መስጫ ሳጥኖች (Ballots) ድምጽ እንዲሰጥ ያደርጋል።
- 8/ ከተጠቆሙት መካከል እጩ ዳይሬክተሮች ቦርድ አባል በመሆን የሚመረጡት ባገኙት የጥቆማ ድምፅ (የተፈረሙ አክሲዮኖች) ብዛት መሠረት ይሆናል። ከአንድ በላይ የሆኑ ተጠቋሚዎች እኩል ድምፅ ያገኙ እንደሆነ አስመራጭ ኮሚቴው የትምህርት ደረጃ፣ የሥራ ልምድ፣ የፆታ ስብጥር እና ሌሎች ተገቢነት ያላቸውን መሥረቶችን ከግምት በማግባት ዕጩውን ይመርጣል።
- 9/ የጥቆማ መስጠት ሂደቱ ከተጠናቀቀ በኋላ ኮሚቴው ከተጠቆሙት ባለአክሲዮኖች መካከል የብሔራዊ ባንክ የተገቢነት እና የብቃት መስፈርቶችን የሚያሟሉ እና ከፍተኛ የጥቆማ ድምጽ ያገኙ እጮችን ዝርዝር በማዘጋጀት ለጉባኤው ያቀርባል።

13. ስለድምጽ መስጫ ወረቀቶች

- 1/ ድምፅ መስጫው ቢያንስ ከዚህ የሚከተሉትን ማካተት አለበት፡-
 - ሀ) የባለአክሲዮኑን ስምና መለያ ቁጥር፣
 - ለ) በባለአክሲዮኑ የተያዙ አክሲዮኖች ብዛት፣
 - ሐ) የስብሰባው ልዩ መለያ/መታወቂያ ቁጥር፣
 - መ) የማህበሩ ስም እና አርማ፣
 - ሠ) ባለአክሲዮኑ ሊመርጣቸው የሚፈልጋቸውን እጮች ስም የሚፅፍበት ስፍራ፤
 - ረ) ፊርማ ቦታ፤እና
 - ሰ) የማህበሩ ማህተም።
- 2/ ድምፅ መስጫዎቹ ባለአክሲዮኖች በጉባኤው ስለመገኘታቸው እንዲፈረሙ በሚደረግበት ወቅት ይሰራጫል። በተመሳሳይ ሁኔታ የቦርድ አባላት ምርጫ በሚከናወንበት ወቅት አስመራጭ ኮሚቴው ሂደቱን በቅርበት መከታተል ይጠበቅበታል።
- 3/ ከእጮቹ መካከል ማንኛውም ሰው በቦርድ አባልነት ለመመረጥ ፈቃደኛ ካልሆነ ወይም በሌላ ምክንያት ተቀባይነት ካላገኘ፣ ሌላ እጩ ተተክቶ ተመሳሳይ አሠራር ሥራ ላይ ይውላል።

14. የድምፅ አሰጣጥ ሂደት

- 1/ አስመራጭ ኮሚቴው ለምርጫው አግባብነት አለው ብሎ በሚያስበው መልኩ ድምፅ መስጫ ሳጥኖችን ያዘጋጃል፤
- 2/ ባለአክሲዮኖች በድምፅ መስጫዎቹ ላይ ሊመርጧቸው የሚፈልጓቸውን እጩ የዳይሬክተሮች በርድ አባላትን ስሞች በመፃፍ እና በስም ትይዩ (x) ምልክት በማድረግ ለምርጫው በተዘጋጁት ሳጥኖች (Ballots) ውስጥ ያስገባሉ።
- 3/ ባለአክሲዮኖች በግል ወይም በተወካዮቸው አማካኝነት ድምፅ የሚሰጡበት ሁኔታ በማህበሩ መመስረቻ ጽሑፍ ላይ እንደተገለፀው ይሆናል።
- 4/ የድምፅ አሰጣጡ ሂደት ከተጠናቀቀ በኋላ አስመራጭ ኮሚቴው ድምፆችን ይቆጥራል።
- 5/ አስመራጭ ኮሚቴው በእያንዳንዱ እጩ የተሰጠውን ድምፅ ብዛት እና ውድቅ የሚደረጉ የድምፅ መስጫ ወረቀቶችን ብዛት ይመዘግባል። አንዳንዶቹ የድምፅ መስጫ ወረቀቶች ውድቅ የተደረጉበትን ምክንያቶች በእያንዳንዱ ወረቀት ላይ በግልፅ በመፃፍ በአስመራጭ ኮሚቴ ተረጋግጦ ይፈረምበታል።
- 6/ አንድ ድምፅ መስጫ ወረቀት ውድቅ የሚደረገው ከዚህ በታች በተዘረዘሩት ሁኔታዎች ይሆናል፡-
 - ሀ) ድምፅ መስጫው ወረቀት የባለአክሲዮኑን ስም ያልያዘ ከሆነ፤
 - ለ) ድምፅ መስጫው ወረቀት ባለአክሲዮኑ በባለቤትነት የያዛቸውን አክሲዮኖች ብዛት የማይገልፅ ከሆነ፤
 - ሐ) ድምፅ መስጫው ወረቀት የማህበሩን ስም እና አርማ ካልያዘ ከሆነ፤
 - መ) ድምፅ መስጫው ወረቀት የእጩው ስም ካልተፃፈበት፤
 - ሠ) ድምፅ መስጫው ወረቀት የመራጩ ፊርማ ከሌለበት፤
 - ረ) ድምፅ መስጫው ወረቀት ስርዝ ድልዝ ካለበት ወይም ሰረዙ በፊርማ ያልተረጋገጠ ከሆነ፤
 - ሰ) ድምፅ መስጫው ወረቀት የባለአክሲዮኑን መለያ ቁጥር ካልያዘ፤
- 7/ ድምፅ ሰጪዎች ከ7 እጩዎች በላይ መምረጥ አይችሉም። ሆኖም ከ7 እጩዎች በላይ ጥቆማ የተሰጠ እንደሆነ ተቀባይነት የሚኖራቸውን ተመራጮች በቅደም ተከተል እስከ 7ኛ ተራ ቁጥር የተጠቀሱት ብቻ ይሆናሉ።
- 8/ የድምፅ ቆጠራው ሂደት ከተጠናቀቀ በኋላ አስመራጭ ኮሚቴው የድምፅ አሰጣጡንና የቆጠራውን ሂደት እንዲሁም የውጤቶቹን ተቀባይነት በተያዘው ቃለ-ጉባዔ እና ለዚሁ ዓላማ በተዘጋጀው ቅጽ ላይ በመፈረም ያረጋግጣል። የተቆጠሩት ድምፆች ታሸገው ለብቻ ይያዛሉ።
- 9/ የድምፅ ቆጠራው ውጤት በዚያው ቀን ለጠቅላላው ጉባዔ ይገለፃል።

15. የሌሎች ሕግጋት ተፈፃሚነት

ይህንን የአሠራር ደንብ በማይሸፍናቸው ጉዳዮች ላይ ተገቢነት ያላቸው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ መመሪያዎች እና እንዲሁም የማህበሩ ደንብ እና አሰራሮች እንደየሁኔታው እየታዩ ተፈፃሚነት ይኖራቸዋል።

16. የሚፀናበት ቀን

ይህ የአሠራር ደንብ በባለአክሲዮች መደበኛ ጠቅላላ ጉባዔ ጠቅላላ ጉባዔ ከፀደቀበት 2018 ዓ/ም ጀምሮ የፀና ይሆናል።

አባሪ (ሀ)

የማህበሩ ስም እና አርማ

የድምጽ መስጫ ወረቀት (የአስመራጭ ኮሚቴ እጩ ማቅረቢያ እና መምረጫ)

1. የባለአክሲዮኑን ስም.....
2. በባለአክሲዮኑ የተያዙ አክሲዮኖች ብዛት
3. የስብሰባው ልዩ መለያ ቁጥር
4. ባለአክሲዮኑ ለመምረጥ የተጠቆሙ 3 (ሶስት) እጩዎችን ስም ይጻፉ፤ መምረጥ በሚፈልጉት እጩ ትይዩ (**x**) ምልክት በማስቀመጥ ድምጽ ይስጡ

ተ/ቁ	እጩ ስም	የተሰጠ ድምጽ
1.		
2.		
3.		

5. ፊርማ

የማህበሩ ማህተም

አባሪ ለ

የማህበሩ ስም እና አረማ

የድምጽ መስጫ ወረቀት (እጩ ቦርድ አባላት መምረጫ)

6. የባለአክሲዮኑን ስም.....
7. በባለአክሲዮኑ የተያዙ አክሲዮኖች ብዛት
8. የስብሰባው ልዩ መለያ ቁጥር
9. ባለአክሲዮኑ ለመምረጥ የተጠቆሙ 7 (ሰባት) እጩዎችን ስም ይጻፉ፤ መምረጥ በሚፈልጉት እጩ ትይዩ (**x**) ምልክት በማስቀመጥ ድምጽ ይስጡ

ተ/ቁ	እጩ ስም	የተሰጠ ድምጽ
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		

10. ፊርማ

የማህበሩ ማህተም